

1527501-15.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... identificados na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativos julgados:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1527501-15.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527501-15.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2307657/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 21336686 - 02º D.P. BOM RETIRO, 3981/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2307657 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DE OLIVEIRA XAVIER

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

WELLINGTON DE OLIVEIRA XAVIER, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §1º e §2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/05), na manhã de 11 de novembro de 2021, na Praça Júlio Prestes, altura do nº 10, bairro Santa Cecília, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de pessoas e divisão de tarefas com um indivíduo de identidade ainda não identificada, subtraiu, para proveito comum, um aparelho celular Motorola Moto G 100, avaliado em R\$ 3.000,00 (três mil reais), de propriedade da vítima Adriano Costa dos Santos, tendo, logo depois de subtraído o bem, empregado violência contra

o ofendido, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção da coisa para a dupla.

Consta da denúncia que segundo apurado, na data dos fatos, o denunciado e seu comparsa de identidade ignorada avistaram a vítima no interior de um veículo, oportunidade em que decidiram pela subtração.

Relata a inicial que o denunciado colocou a mão através da janela do automóvel e subtraiu o aparelho celular que estava sobre o painel, fugindo em seguida. Enquanto isso, o comparsa mantinha distância, dando guarida à ação.

Narra a exordial que a vítima desembarcou de seu carro e passou a perseguir o denunciado a pé, ocasião em que o comparsa desconhecido deu uma rasteira na vítima, que caiu ao solo. Nesse instante, o denunciado entregou o aparelho celular ao seu parceiro e ambos continuaram a fuga.

Segundo a acusação, policiais militares avistaram o denunciado correndo pela via pública, instante em que o detiveram. O comparsa do denunciado, entretanto, conseguiu se evadir, levando em seu poder o celular roubado.

Expõe a denúncia que, na sequência, a vítima surgiu informando aos agentes públicos acerca do roubo acima narrado, motivo pelo qual prenderam o denunciado em flagrante delito.

Em audiência de custódia presidida aos 11 de novembro de 2021 (fls. 37/38), a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 39/42).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 23 de novembro de 2021 e, nesta oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 15 de dezembro de 2021 (fls. 63/64).

O réu foi citado e intimado (fl. 81).

A Defensoria Pública apresentou Resposta à Acusação as fls. 86/87, tendo sido mantido o recebimento da denúncia (fl. 87).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas policiais militares, colhidas as declarações da vítima, tendo sido decretada a revelia do Réu.

Por decisão proferida em audiência realizada na data de 15 de dezembro de 2021 foi concedida liberdade provisória ao acusado (fls. 86/89).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, diante da fragilidade das provas de acusação, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da primariedade do acusado, bem como a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis e o período de prisão cautelar do réu; b) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é um de seus autores.

Ocorreu, de fato, o crime de roubo impróprio majorado, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 06), Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), Auto de Avaliação Indireta (fl. 20), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, por sua vez, está amplamente demonstrada pela análise do conjunto probatório, notadamente prova oral colhida.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Adriano Costa dos Santos narrou os fatos com segurança e coesão, extraíndo-se de suas declarações, em síntese, que estava no farol parado e o menino pegou o celular do declarante e acabou segurando ele. Veio

outra pessoa e agrediu o declarante. Saiu correndo atrás dele e conseguiu segurá-lo até que a polícia chegou. Essa pessoa não estava mais com o celular. Ele jogou a capinha para o lado e passou o aparelho para outra pessoa, foi muito rápido. Um dos indivíduos deu um “rodo” no declarante, no momento que saiu para correr atrás. Um terceiro foi bater no declarante, com chute, enquanto o rapaz que pegou o celular corria. O declarante conseguiu alcançar e segurar e a polícia chegou junto. Não tem dúvida alguma que o rapaz que segurou foi o que pegou o celular. O celular estava preso no suporte no painel do carro.

Em audiência realizada em 15/12/2021 (fls. 86/89), foi ouvida a testemunha policial militar André Gustavo Santos, que relatou, em síntese, que estavam em patrulhamento pela Praça Júlio Prestes e avistaram o réu Wellington correndo, olhando para trás. Relatou que então abordaram o réu e, no meio da abordagem, veio a vítima correndo. Com o réu, nada foi encontrado, sendo que a vítima informou que ele havia subtraído seu celular de dentro do veículo e que outro rapaz passou uma “rasteira” na vítima, Adriano, que depois se levantou e continuou correndo atrás de Wellington. Segundo a testemunha, a vítima falou que não sabia o que teria acontecido com o celular e o réu teria dito que havia passado o celular para o outro rapaz e saiu correndo para despistar a vítima.

Também em audiência realizada em 15/12/2021 (fls. 86/89), foi ouvida a testemunha policial militar Luciano Rafael de Souza, que relatou, em suma, que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram um indivíduo de certa forma correndo e olhando para trás, foi quando decidiram abordá-lo. Naquele momento, chegou uma pessoa, que afirmou ter sido vítima do furto do celular. Em busca pessoal, o celular não foi localizado e o réu contou que teria passado o celular para outra pessoa. Segundo a testemunha, a vítima relatou que estava parada no trânsito e o indivíduo entrou com a cabeça e com a mão no veículo, pegando seu celular no painel. A vítima informou que, quando estava correndo atrás da pessoa que teria pegado o celular, outro indivíduo “passou um rodo” na vítima, fazendo-a cair. O réu teria passado o celular para outro indivíduo e seguido correndo.

Há de se dar crédito à versão apresentada pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel.

Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel.

Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7)

O conjunto probatório aponta seguramente para a tipificação de roubo impróprio. Com efeito, a vítima foi segura no sentido de que o comparsa do réu, não identificado, lhe deu uma rasteira e, ainda, um terceiro foi lhe bater, com chute, enquanto o rapaz que pegou o celular corria.

Dispõe o §1º, do artigo 157, do Código Penal:

"Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro". (grifos nossos)

Assim, razão assiste ao douto representante do Ministério Público quando requer a condenação do réu pelo delito de roubo impróprio.

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas que o réu agiu conjuntamente em concurso e unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativos julgados:

TACRSP: "Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas" (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: "Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de identificação do parceiro. Irrelevância. A falta de identificação do parceiro não afasta o reconhecimento da aludida qualificadora" (RT 736/629).

Assim, ante a coesão do conjunto probatório, a condenação do réu pelo crime que lhe fora imputado é medida que se impõe.

Passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que o réu é primário e não ostenta qualquer antecedente desabonador, consoante o que se extrai da folha de antecedentes as fls. 71/72 e certidão as fls. 73, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não há circunstância agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Em terceira fase, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de agentes (artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal), culminando com a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva.

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Por tais circunstâncias, mas também considerada a primariedade e a pena aplicada, o regime de cumprimento de pena compatível com o caso é o inicial semiaberto (artigo 33, §2º, alínea "b" e §3º do Código Penal).

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante violência a pessoa e pena privativa de liberdade superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado WELLINGTON DE OLIVEIRA XAVIER, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §1º e §2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que foi concedida liberdade provisória ao acusado (fls. 86/89), deve ser facultado a ele o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia

de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA